社内実務資料　—　現場用

白ダンプの早見表

ケース別・品目別　—　使ってよい形と、使えない形
— 有限会社石名坂商事・株式会社石名坂 —

この早見表の使い方

1. **65章**で、白ダンプに効く**4つの関門**（貨運法・ダンプ規制法・労働／社会保険・廃掃法）を確認する。**1つでも落ちれば違法です。**
2. **66章**で、その荷物が**「土砂等」か／「産業廃棄物」か**を判定する。**この2つは別の軸**です。どちらか一方だけを見て決めないでください。
3. **67章**の表で、当てはまるケースを探す。**全24ケース**をⅠ～Ⅴに分けてあります。
4. 判定が▲なら**69章**の手引きへ。**①何が条件か ②○にする手順 ③×になる典型 ④残す書面**の4点が書いてあります。
5. **68章の「現場の1枚」は、運転席と配車室に貼ってください。**積込み前に上から順に見る6項目です。

記号：○＝そのまま可　／　▲＝条件付き（書いてある要件を**全部**満たせば可）　／　×＝不可・違法　／　—＝その法律はかからない。
▲の右肩の数字は69章の手引きの番号です。▲3 なら「▲3　労働 — 持込み運転者を日雇いで雇う」を見てください。

会社名の後ろの表記について

運送事業者の名前に(緑)＝一般貨物自動車運送事業の許可あり（事業用・緑ナンバー）、(白)＝許可なし（自家用・白ナンバー）を付けています。
株式会社石名坂は運送業の許可を持たない発注者なので、ナンバーではなく(真荷主)と表記しています（貨運法12条2項の「真荷主」）。

作成日	2026年（令和8年）9月28日　／　**改訂 9月29日**
法令基準日	**2026年9月29日**現在の施行法令（e-Gov法令検索の現行版）
出典	本編『傭車の考え方と利用運送の登録判断』**第65～69章**（図25～図28）を抜き出したものです。 章番号・図番号は本編と同じです。Word版は `docs/legal-research/forms/白ダンプの早見表.docx`

2026年9月29日 訂正：▲11（緑ダンプに日雇い運転者を乗せる）。輸送安全規則3条2項により**日雇いの運転者は事業用自動車の選任運転者にできません。**9月28日版をお持ちの方は差し替えてください。白ダンプ（▲3）は日雇いで構いません。経緯は verify6/I_早見表の再検証.md

本資料は社内検討用に法令・省庁公表資料を整理したものです。個別事案の最終判断、とくに「照会事項」と記した項目は、岩手運輸支局・東北運輸局・岩手県・労働基準監督署への確認を経てください。

65　白ダンプに効く4つの関門

図25　白ダンプに効く4つの関門

白ナンバーのダンプを1台動かすのに、通さなければならない関門は4つあります

1　貨物自動車運送事業法　— 誰の荷物を、誰が、有償で運ぶか
自分の荷物を自分で運ぶ　または　生業と密接不可分で付帯し、運送の対価がない
どちらにも当たらず有償なら許可が必要。委託した側も罰金（75条14号・100万円以下）と公表（附則1条の2の2）

2　ダンプ規制法　— その荷物は「土砂等」か
土砂等なら、荷台3面の表示番号（ゼッケン）と自重計が必要。無表示は3万円以下の罰金＋両罰
表示番号は「使用者が経営する事業」に対応。挙証書類を出して取得し、車検証に記載される

3　労働法・社会保険　— 運転者と誰が雇用関係にあるか
白ダンプを適法に動かせるのは「雇用」だけ。労働条件通知書と車両使用通知書を交付する
許可不要でも改善基準告示は適用。労基法5・32・35・37条違反はダンプ規制法8条1項で車が止まる

4　廃棄物処理法　— その荷物は産業廃棄物か
産廃なら収集運搬業許可が要る。建設工事は元請が排出事業者（21条の3）
受託したものをさらに他社へ回すことはできない（14条16項）

4つ全部を通って、はじめて適法です。1つでも落ちれば、残り3つが完璧でも違法になります。

よくある間違いは、**関門1だけを見て「許可が要らないから大丈夫」と考えること**です。許可が不要でも、ゼッケンがなければ土砂等は運べませんし、雇用関係が実態を伴わなければ関門1に戻って無許可運送になります。

記号の意味

○	そのまま可。追加の手続や制約はありません	×	不可。違法です
▲	**条件付き。**書いてある要件を**全部**満たせば可。**1つでも外せば違法**になります	—	その法律はかかりません

白ナンバーのダンプを1台動かすのに、通さなければならない関門は**4つ**あります。**4つ全部を通って、はじめて適法です。**1つでも落ちれば、残り3つが完璧でも違法になります。

根拠：貨運法2条2項・3条・65条の2・75条14号・80条・附則1条の2の2／ダンプ規制法2条1項・3条・4条・6条・8条1項・20条1号・22条／同施行令1条／労働基準法32条・35条・37条・38条1項／改善基準告示／廃掃法14条1項・14条16項・21条の3第1項／令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡

66　品目で何が変わるか

いちばん多い誤解 —「産廃だからゼッケンが要る」は間違いです

ダンプ規制法の「土砂等」と、廃棄物処理法の「産業廃棄物」は、まったく別の軸です。がれき類は産廃であり、同時に土砂等でもあります。汚泥は産廃ですが、土砂等ではありません。砕石・砂利は産廃ではありませんが、土砂等です。どちらか一方だけを見て判断しないでください。

「土砂等」の範囲 — ダンプ規制法2条1項＋施行令1条

法2条1項：「この法律において『土砂等』とは、**土、砂利（砂及び玉石を含む。）、砕石**その他政令で定める物をいう。」これに加えて、**施行令1条**が次の4号を掲げます（全号）。

号	施行令1条が定める「土砂等」	廃掃法では

一	砂利（砂及び玉石を含む。）又は砕石を**アスファルト又はセメントにより安定処理した物**及び**アスファルト・コンクリート**	**アスがらはがれき類**
二	**鉱さい、廃鉱及び石炭がら**	**いずれも産業廃棄物**
三	**コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず**	**がれき類**
四	砂利状又は砕石状の**石灰石及びけい砂**	**有価物**

※原文は「しつくい」表記。**令1条には汚泥・木くず・廃プラスチック類が入っていません。**だからこれらを運ぶときはゼッケンが要らない一方、廃掃法は正面からかかります。

品目別の横断表

図26　品目で何が変わるか ― ダンプ規制法と廃棄物処理法は、まったく別の軸です

↑ ダンプ規制法の「土砂等」に当たる（ゼッケン・自重計が要る）

ゼッケンは要る／産廃ではない

◯ 貨運法とダンプ規制法だけ

- 土・建設発生土（残土）　― 法2条1項「土」
- 砕石・砂利・砂・玉石　― 法2条1項
- 石灰石（砂利状・砕石状）・けい砂　― 令1条4号
- 再生砕石（RC-40等）　※有価物性は個別判断

ゼッケンも産廃も ― 三階建て

✕ 貨運法＋ダンプ規制法＋廃掃法

- アスファルト・コンクリート（アスがら）― 令1条1号
- コンクリート・れんが・モルタル・しっくいのくず ― 令1条3号
- がれき類は、この2つが中心です
- 鉱さい・廃鉱・石炭がら　― 令1条2号

どちらもかからない

― 貨運法だけ見ればよい

- アスファルト合材・生コン　― 製品
- 鉄筋・二次製品・リース機械
- 有価スクラップ（鉄くず等）　― 専ら物
- 水（散水車）

産廃だが、ゼッケンは要らない

△ 貨運法＋廃掃法

- 汚泥・建設汚泥
- 木くず・廃プラスチック類
- 廃石膏ボード
- 廃油・廃酸・廃アルカリ

廃棄物処理法の「産業廃棄物」に当たる →

現場では「産廃だからゼッケンが要る」「有価物だから要らない」と言われがちですが、**この2つは無関係です。がれき類は産廃であり、同時に土砂等でもあります**（施行令1条1号・3号）。逆に**汚泥は産廃ですが土砂等ではありません。**砕石・砂利は産廃ではありませんが土砂等です。

品目	ダンプ規制法 土砂等か	廃掃法 産廃か	効いてくること
砕石・砂利・砂・玉石 当社の主力	◯ 対象	―	法2条1項に明記。**ゼッケン・自重計が必要。**廃掃法はかからないので、貨運法とダンプ規制法だけを見ればよい
土・建設発生土（残土）	◯ 対象	―	法2条1項「土」。昭和46年環整第43号により土砂は廃棄物に当たりません。盛土規制法の許可は工事主側の問題です
石灰石（砂利状・砕石状）・けい砂	◯ 対象	―	令1条4号
再生砕石（RC-40等）	◯ 対象	―（個別判断）	製品化後は有価物。**有価物性は個別判断（照会事項Q10）**。原料のコンクリートがらは産廃
アスファルト・コンクリート アスがら	◯ 対象	◯ がれき類	**三階建て。貨運法＋ゼッケン＋収集運搬業許可・マニフェスト（令1条1号）**

コンクリートくず・れんが モルタル・しっくいのくず	**○ 対象**	**○ がれき類**	**三階建て（令1条3号）。建設工事では元請が排出事業者（廃掃法21条の3第1項）**
鉱さい・廃鉱・石炭がら	**○ 対象**	**○ 産廃**	**三階建て（令1条2号）。許可品目に入っているか許可証で確認**
汚泥・建設汚泥	**× 対象外**	**○ 産廃**	**ゼッケンは要りません**が、**廃掃法は正面からかかります**。建設汚泥処理物の扱いは環循規発第2007202号
木くず・廃プラ・廃石膏ボード	**× 対象外**	**○ 産廃**	同上
アスファルト合材・生コン	**× 対象外**	—	製品。**ゼッケンも廃掃法も不要**。品質保持のための時間管理が契約上の論点
鉄筋・二次製品・リース機械・水	**× 対象外**	—	貨運法だけを見ればよい（建設Q8・Q11・Q12）
有価スクラップ（鉄くず等）	**× 対象外**	—	専ら物。専ら業者は収集運搬業許可不要（廃掃法14条1項ただし書）。**逆有償で動けば産廃に転じます**

現場でいちばん危ないのは「残土」と言われた荷です

純粋な土なら廃掃法はかかりません。しかし**コンクリートがらが混ざっていれば、その瞬間にがれき類（産廃）**になります。積込み前に**現物を見てください**。「残土だから大丈夫」は、荷主の言葉であって、判定ではありません。

根拠：ダンプ規制法2条1項／同施行令1条1号〜4号／廃掃法2条4項・14条1項・21条の3第1項／施行令2条／昭和46年10月16日 環整第43号／環循規発第2007202号／環廃産発第050325002号 第四

67　ケース別の総合判定表

▲の右肩の数字は、69章の手引きの番号です

たとえば▲3なら、69章の「▲3　労働 ― 持込み運転者を日雇いで雇う」を見てください。①何が条件か ②○にする手順 ③×になる典型 ④残す書面の4点で書いてあります。

白ダンプが登場する形を、**これまでの章から全部拾い出して並べた**ものです。**砕石・残土（＝土砂等だが産廃でない）を運ぶ前提**で書いています。がれき類・汚泥なら、**廃掃法の列がすべて「産廃の手続が必要」に変わります**（66章）。

Ⅰ　自分の荷物を、自分で運ぶ

令和8年2月10日付け事務連絡 1.(1)「建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合」

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠
1	**株式会社石名坂（真荷主）が、自社の砕石を自社従業員・自社の白ダンプで客先へ納入**	○	▲1	○	—	ダンプ規制法＝砕石は土砂等。**ゼッケン・自重計が必要**。労働＝自社従業員として通常の労務管理＋**改善基準告示**。2/10通達1.(1)／8/20通達(1)(3)／資材Q1・Q9

2	**同上だが、持込みの白ダンプの運転者を日雇いで雇用して運ばせる**	○	▲2	▲3	—	ダンプ＝**運転者本人が表示番号を取得していること**（車検証で確認。63章）。労働＝**労働条件通知書＋車両使用通知書**、給与払い・源泉徴収、費用は**実費弁償**。2/10通達2.／8/20通達 別添2／資材Q15・Q21・Q23
3	沢口砂利店(白)が砕石を買い、現場の元請に自分で売って**本人が運転**（引取販売パターン1）	○	▲1	—	—	労働＝**8/20通達(5)で雇用契約不要**。請求は**運賃込みの砕石代**に。**別建ては避ける**。建設Q18／資材Q6・Q7／30章
4	同上だが、沢口砂利店(白)の**従業員**が運転	○	▲1	▲4	—	労働＝**雇用主は沢口砂利店**（8/20通達(3)）。当社の管轄外だが、売買の実体は書面で残す
5	運転手が**自分で所有する**資材を運ぶ	○	▲1	—	—	8/20通達**(5)**。雇う相手がそもそもいません

II　生業と密接不可分で、付帯して運ぶ

同事務連絡 1.(2)。ⅰ）生業と密接不可分で付帯　ⅱ）同一の者が生業と運送を一貫して行う　ⅲ）**名目の如何を問わず運送の対価としての有償性がない**　の**3つ全部**が要る

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠
6	建設工事を請け負った業者が、**自社工事で出た残土**を自社従業員・白ダンプで運ぶ（運送の対価なし）	○	▲1	○	—	ダンプ＝残土は「土」で土砂等。廃掃法＝土砂は廃棄物でない。2/10通達1.(2)＜具体例＞／建設Q2・Q3
7	同上だが、**運搬の対価を別途受け取る**	×	—	—	—	**ⅲを満たしません。「名目の如何を問わず」なので、手間賃・応援代でも同じです**
8	**積込みだけ**を請け負った者が残土を運ぶ	×	—	—	—	**建設Q20「積込み業務のみを行っている場合……付帯するものとして運送を行うものとはいえず……法の許可が必要」**
9	**運搬・処分**を請け負った者が残土を運び、処分する	▲6	▲1	○	—	**建設Q21「処分の内容によりますが……付帯するものと認められる場合であって、運送の対価としての有償性がない場合には、許可は不要」。要照会**
10	**廃棄物処理業者**が元請と包括委託契約を結び、**収集運搬と処分を一体で**実施	○	▲1	○	▲9	建設Q1／令和8年3月16日事務連絡。**廃掃法＝収集運搬業許可と処分業許可の両方が必要。当社は処分業を持たないので使えません**（52〜57章）
11	建設業者が、**発注者が支給する資材**を自社の工事現場へ運ぶ	○	▲1	○	—	8/20通達**(4)**。雇用主は建設業者
12	**材工請負**の会社が、自社の白ナンバー車で鉄筋・二次製品を運ぶ	▲7	—	○	—	**建設Q11「材工の請負契約の内容にもよりますが……有償性がない場合には、法の許可は不要」。ダンプ規制法＝鉄筋等は土砂等でない**
13	**散水車**で水を運び、散水する	▲5	—	○	—	**建設Q12。付帯と認められ、かつ有償性がない場合**

III　委託する（傭車）— ここは全部 ×

この区分に例外はありません

貨運法65条の2＝100万円以下の罰金（75条14号）、**法人にも罰金**（80条）。加えて**附則1条の2の2**により、荷主等に対して情報提供 → 要請 → 勧告 → **公表するものとする**（64章）。**相手が無許可運送をすれば、相手は70条1号で3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科です。**

	ケース	貨運法	総合	理由
14	**石名坂商事（緑）が、沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）に運送を委託する**	×	違法	**65条の2。今回の事務連絡でも何も変わりません（58章）**
15	A社がB社から白ダンプを借り、**B社の従業員が運転**してA社の荷を運ぶ	×	違法	**資材Q13「B社が他人の需要に応じ、有償で……運送していると考えられ、法の許可は必要」**
16	B社が**一人親方と労働契約**を結び、その白ダンプでA社の荷を運ぶ	×	違法	**資材Q13後段「労働契約等を締結してA社の貨物を運送する場合も同様です」。「相手が雇っているから大丈夫」は名指しで否定されています**
17	一人親方と**業務委託契約**を結んで運ばせる	×	違法	**ケース⑧。契約書の名称を変えても、実態で判断されます**
18	引取販売**パターン2**（沢口砂利店（白）が石名坂に売り戻す）	×	違法	**一周した差額は運賃以外の何物でもありません（30章）**
19	元請がリースした白ダンプで、**下請の従業員**が合材・砕石を引取りに行く	▲8	条件付き	**建設Q13〜Q15。下請が建設工事を行っており、雇用関係にある従業員が当該工事で必要な合材等を運び、有償性がない場合に限り許可不要。工事をしていなければ×**

IV　雇用に組み替える

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠
20	**持込み白ダンプの運転者を日雇いで雇用する**（ケース2の一般形）	○	▲2	▲3	—	労働＝①雇用管理責任者の選任 ②日雇いの労働契約 ③**労働条件通知書** ④**車両使用通知書** ⑤給与払い・源泉徴収 ⑥社保・雇用保険・労災の判定 ⑦**改善基準告示**（60章・62章）
21	**1日に複数の事業者の荷を運ばせる**	○	▲2	▲10	—	**ダンプ＝車検証上の使用者が運転者本人のままで、本人が表示番号を取得していること。雇主に移すと成立しません。労働＝労基法38条1項で労働時間は事業主が違っても通算。8時間超は割増賃金。37条違反はダンプ規制法8条1項で6か月以内の使用制限・禁止（63章）**
22	石名坂商事（緑）が、日雇い運転者を**自社の緑ダンプ**に乗せる	▲11	○	▲11	—	**「日雇い」のままでは乗せられません。輸送安全規則3条2項が、選任する運転者は「日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者……であってはならない」としています。建設Q19は許可・労働者供給の軸だけを見た回答で、選任要件には触れていません。ダンプ規制法＝緑は法3条2項で指定済み**

V　場内

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠
23	**場内が一般交通の用に供されない場所**での運搬	○	—	○	—	貨運法＝建設Q9・Q10、資材Q22「**場内が一般交通の用に供されない場合**……法の許可は不要」。ダンプ＝運輸支局の資料が「**公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外**」としています
24	同じ現場でも、**公道を1mでも走る**	**▲12**	**▲12**	**▲12**	—	**場内の特例から外れます。Ⅰ〜Ⅳのどれに当たるかで判定し直してください**

68　現場の1枚

図27　白ダンプを使う日の、積込み前チェック

上から順に。1つでも × なら、その車に積ませない

1	**この荷物は誰のものか** ○ 運転者側の会社が所有者。または自分の工事で出た残土	× 当社の荷物を、当社以外が運ぶ ＝ 委託。白なら65条の2違反
2	**運送の対価を払っていないか** ○ 着地渡しの商品代に含まれている。運賃としては動いていない	× 運賃・傭車代・手間賃・応援代。名目を変えても同じ
3	**運転者は誰に雇われているか** ○ 荷物の所有者と雇用関係がある（日雇い可）。本人所有の荷なら不要	× 委託契約・請負契約。他社が雇った人が当社の荷を運ぶ
4	**車検証に表示番号があるか** ○ 備考欄に記載。券面になければ記録事項かアプリで確認	× 記載なし＝指定を受けていない。土砂等は積めない
5	**荷台3面のゼッケンと自重計** ○ 両側面と後面の3面。車検証の番号と一致。自重計が作動する	× 後面の脱落・かすれ。マグネットでの仮表示
6	**その荷物は産業廃棄物か** ○ がれき類・汚泥なら収集運搬業許可とマニフェストを確認	× 「残土」と言われたが、実はコンクリートがらが混ざっている

1〜3が**貨運法**、4〜5が**ダンプ規制法**、6が**廃棄物処理法**です。運転席と配車室に貼って使ってください。

ここまでを、**積込み前に上から順に見る6項目**に畳みました。**1つでも × なら、その車に積ませないでください。**

迷ったときの原則 — 3つを一致させる

荷物を持っている者　＝　運ばせる者　＝　雇う者。この3つが同じ人なら白ダンプで動けます。ずれたら無許可運送です（59章・図21）。

そして「ずれているのを雇用契約で埋める」ことはできません。雇用は「その会社が自ら運んでいる」ことを正当化するだけで、**他社の荷を有償で運べば、結局その会社の無許可運送**です（資材Q13）。

根拠：貨運法2条2項・3条・65条の2・70条1号・75条14号・80条・附則1条の2の2／ダンプ規制法2条1項・3条1項2項・4条・6条・8条1項・20条1号・22条／同施行令1条／同施行規則6条・別表第一〜第三／ 労働基準法15条・32条・35条・37条・38条1項／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項・7条／改善基準告示／ 廃掃法2条4項・14条1項・14条16項・21条の3第1項・26条1号／昭和46年10月16日 環整第43号／ 令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡／建設事業Q&A Q1・Q2・Q3・Q8・Q9・Q10・Q11・Q12・Q13・Q14・Q15・Q18・Q19・Q20・Q21／資材・骨材関連事業Q&A Q1・Q6・Q7・Q9・Q13・Q15・Q21・Q22・Q23／令和8年3月16日付け事務連絡

69　▲の手引き ― 何を満たせば◯になるか

67章の表で▲が付いたところを、**12の型**に整理しました。表の各セルに**▲1〜▲12**の番号が振ってあるので、そこから引いてください。それぞれ**①何が条件か ②◯にする手順 ③×になる典型 ④残す書面**の4点で書いています。

	型	出てくるケース
▲1	ダンプ規制法 ― 土砂等を運ぶ車の表示番号と自重計	1・3・4・5・6・9・10・11
▲2	ダンプ規制法 ― 持込みの白ダンプ	2・20・21
▲3	労働 ― 持込み運転者を日雇いで雇う	2・20
▲4	労働 ― 雇用主が他社のとき	4
▲5	貨運法 ― 付帯型の「有償性がないこと」	13（6〜13に共通の土台）
▲6	貨運法 ― 処分の内容次第	9
▲7	貨運法 ― 材工請負の内容次第	12
▲8	貨運法 ― 下請が建設工事を行っていること	19
▲9	廃掃法 ― 収集運搬と処分を一体で	10
▲10	労働 ― 1日に複数事業者。労働時間の通算	21
▲11	労働 ― 許可業者が短期雇用の運転者を自社の緑ダンプに乗せる	22
▲12	場内から公道へ出る	24

▲1　ダンプ規制法 ― 土砂等を運ぶ車の表示番号と自重計

条件	**表示番号の指定を受け、荷台3面に表示し、自重計を取り付けること。**土砂等（砕石・砂利・残土・がれき類等。66章）を運ぶ大型ダンプにかかります。 **かかる車の範囲**＝道路交通法3条の大型自動車及び中型自動車のうち、**車両総重量8,000kg以上かつ最大積載量5,000kg以上**のもの（規則1条）。これより軽いダンプは対象外です。当社の5台はいずれも対象になります

○にする手順	1. **届出書（甲）（乙）**を作る。（甲）＝事業者ごと1枚、（乙）＝**車両ごと**。東北運輸局の共通様式は宛先が「青森運輸支局長 殿」のままなので**「岩手運輸支局長」に書き換える** 2. **経営する事業の挙証書類**をそろえる。砂利販売業（販）＝砂利の山元又は買主との売買契約書・仮契約書の写し、商工会議所や市町村の事業内容証明書、納税証明書／建設業（建）＝建設業許可書の写し／採石業（石）＝採石法の登録の写し／砕石業（砕）＝大気汚染防止法の粉じん発生施設の届出書の写し、設備の登記簿謄本／運送事業（営）＝なし（事業用自動車等連絡書） 3. **自重計技術基準適合証**を用意する（計量法の検定対象ではありません） 4. **自動車検査証**とあわせて**岩手運輸支局 輸送・監査部門（019-638-2154 音声案内【3】）**へ。**登録当日**に指定を受け、車検証の記入申請を行う。**手数料はかかりません** 5. 指定された番号を**荷台の両側面及び後面の3面**に表示する（規則6条）。**ペンキ等により左横書き、文字・記号・数字は黒色、地は白色**（規則**別表第一の備考**）。寸法は**文字の高さ200mm／文字と数字の幅150mm／記号の幅200mm／文字と記号の太さ15mm／数字の太さ30mm**。寸法は備考ではなく**別表第一の図**に書き込まれています。図は手書きで読みにくいので、同じ数値を文字で示している大阪運輸支局「ダンプゼッケンに関するよくあるお問い合わせ」A9で確かめられます 6. **経営する事業の種類が変わったら、車検証を添えて申請し直す**（規則3条3項2号）。番号が変わるので、ゼッケンも書き換えになります
×になる典型	• **後面の脱落・かすれ**。最も多い指摘事項です。ダンプアップ時に擦れます • **マグネットシートでの仮表示**。落ちた瞬間に法4条違反（42章） • あおり・シート・泥で隠れている。法4条は**「外側に見やすいように」**表示せよ、としています • 自重計が故障したまま運行（法6条違反＝21条1号・1万円以下の罰金） **無表示・虚偽表示は法20条1号・3万円以下の罰金、法22条の両罰規定で会社にも罰金。**
残す書面	届出書（甲）（乙）の控え／指定された表示番号／車検証の写し／自重計技術基準適合証／**45章の保有5台の自己点検表**

根拠：ダンプ規制法3条1項・3項・4条・6条・20条1号・21条1号・22条・23条／同施行規則3条3項2号・6条・別表第一〜第三・第一号様式／東北運輸局「よくあるお問い合わせ Q12」／京都運輸支局・滋賀運輸支局「大型ダンプ車両の届出について」（41章・42章）

▲2　ダンプ規制法 — 持込みの白ダンプ

条件	**運転者本人が表示番号の指定を受けていること。**そして**車検証上の使用者が運転者本人のまま**であること（63章）
○にする手順	1. **積込み前に車検証を見る。**備考欄に表示番号があるか。**券面になければ、それだけで「ない」と判断しないこと。**2023年1月4日以降の電子車検証は券面の記載が最小限です。**自動車検査証記録事項**の用紙か**車検証閲覧アプリ**で確認します 2. **使用者欄が運転者本人か**を見る。他人名義なら、その名義人が使用者として届け出ているはずで、話が変わります 3. **荷台3面の実物**と車検証の番号を突き合わせる 4. 運転者本人が**事業を営んでいる**こと（＝挙証書類を出せること）。純粋に「人に雇われて運転するだけ」の人は指定を受けられません
×になる典型	• **表示番号がない** → 土砂等は積ませない。運ばせれば当社も法22条で罰金 • **車検証上の使用者を雇主（当社）に移す** → 当社の表示番号が必要になり、**1日に複数事業者という形が成立しなくなります。**車両使用通知書も「車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません」としています
残す書面	**受入れの日ごとに車検証の写し**（備考欄と使用者欄が写っているもの）

根拠：ダンプ規制法3条1項・4条・20条1号・22条／令和8年8月20日付け事務連絡 別添2「車両使用通知書」／東北運輸局Q12／照会事項Q17・Q18・Q20（63章）

▲3　労働 ― 持込み運転者を日雇いで雇う

条件	**使用従属性を伴う、実態のある雇用であること。**「契約等の形態のみならず、**使用従属性等の実態も踏まえて判断**される」（令和8年2月10日付け事務連絡 2.）
○にする手順 **7点セット**	1. **雇用管理責任者を選任する。**建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項。**事業所ごと**です。様式8の欄が埋まりません 2. **日雇いの労働契約を書面で結ぶ。**口頭不可 3. **労働条件通知書**（建設労働者用・日雇型／様式8）を交付する。**就業の場所と従事すべき業務の内容は「具体的かつ詳細に」**（記載要領）。「岩手県内」では足りません 4. **車両使用通知書**（様式9）を交付する。**登録番号と車体番号**を記入。費用は**実費弁償** 5. 報酬を**給与**として支払い、**源泉徴収**する。**外注費処理では雇用と評価されません** 6. **社会保険・雇用保険・労災**の要否を判定する（35〜39章）。日雇労働被保険者手帳・印紙保険料の要否は**要確認**（照会事項Q15） 7. **改善基準告示**の拘束時間・運転時間を管理する。**許可が不要でも適用されます** 加えて**指揮命令下にある**ことを示せるように、作業指示書・点呼記録を残します（資材Q24は「労働局・労働基準監督署に確認を」としていて、国交省は判断していません）
×になる典型	• **委託契約書の名称だけ「労働契約書」に変える。**実態で判断されます • **燃料代を走行距離あたり単価・台あたり定額で払う。**車両使用通知書は「**実費弁償**」と明記しています。領収書ベースの精算にするか、賃金欄に組み込んで給与として払うか、どちらかに寄せてください（照会事項Q14） • 車両使用料・リース料という名目の支払い。**「車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません」**という様式の前提が崩れます
残す書面	労働契約書／労働条件通知書の控え／車両使用通知書の控え／賃金台帳／源泉徴収の記録／出勤簿・点呼記録／作業指示書 **労働条件通知書と車両使用通知書は国土交通省が様式を配布しています**（60章の様式8・様式9。原本は社内リポジトリ `docs/legal-research/tsutatsu/`）。他社でも働く運転者なら**副業兼業届出書**も（▲10） ※様式の脚注も「労使間の紛争の未然防止のため、**保存しておくことをお勧めします**」としています

根拠：令和8年2月10日付け事務連絡 2.／令和8年8月20日付け事務連絡 記2・別添2／労働基準法15条／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項・7条／自動車運転者の労働時間等の改善のための基準／資材・骨材関連事業Q&A Q12・Q18・Q24・Q25（60章・62章）

▲4　労働 ― 雇用主が他社のとき

条件	**荷物の所有者と雇用主が一致していること。**沢口砂利店(白)が自分の砕石を自分の従業員に運ばせるなら、雇用主は沢口砂利店です（8/20通達(3)）
○にする手順	1. 当社は**売主**として、売買の実体を書面で残す。**所有権移転・価格決定権・与信・在庫リスクが買主側にある**ことがわかる形に（30章の3つのテスト） 2. 請求は**着地渡しの砕石代（運送費込みの商品価格）**。**配送料の別建ては避ける** 3. 相手の運転者が相手の従業員であることを、少なくとも**口頭で確認して記録**する
×になる典型	**当社が日々の配車・時間・ルートを細かく指示する。**指揮命令の軸が当社にずれると、ケース⑧・⑩（労働者供給・労働者性）の問題になり、売買という外形も崩れます
残す書面	売買契約書（単価・引渡条件・所有権移転時期）／注文書・注文請書／請求書

根拠：令和8年8月20日付け事務連絡(3)／建設事業Q&A Q18／資材・骨材関連事業Q&A Q6・Q7／職業安定法44条／30章・61章

▲5　貨運法 ― 付帯型の「有償性がないこと」

ここが第Ⅱ区分すべての土台です

令和8年2月10日付け事務連絡 1.(2)は、**ⅰ〜ⅲのいずれにも該当する**ことを求めています。ⅰ）生業と密接不可分で、その業務に付帯して行われる運送であること　ⅱ）**同一の者が当該生業と当該運送行為とを一貫して行うこと**　ⅲ）**名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと**。**実務で落ちるのは、ほぼⅲです。**

条件	運搬に対応する対価が、**契約書・内訳書・請求書のどこにも立っていない**こと
○にする手順	1. 運搬費を**工事の請負代金に含める**。内訳書にも運搬費・横持ち費の行を立てない 2. **同一の者が生業と運送を一貫して行う**（ⅱ）。積込みだけ・運搬だけを切り出さない 3. 資材の販売なら、請求を**着地渡しの商品代**にまとめる（▲4と同じ）
×になる典型	**手間賃・応援代・回送費・横持ち費・ダンプ代・車両費 ― 名目を変えても同じです。**「名目の如何を問わず」と書かれている以上、勘定科目を変えて逃げることはできません（ケース7）
残す書面	請負契約書／工事内訳書／請求書（運搬費の行がないこと）

根拠：令和8年2月10日付け事務連絡 1.(2) ⅰ〜ⅲ／建設事業Q&A Q3・Q4・Q6・Q11・Q12・Q13・Q16・Q17・Q21

▲6　貨運法 ― 処分の内容次第（残土の運搬・処分を請け負う）

条件	建設事業Q&A Q21の原文：「残土を運搬する者が**残土の処分のみを行っている場合**について、雇用関係にある従業員が当該建設工事で発生した残土を運搬し処分する場合には、**処分の内容によりますが**、その者の生業と密接不可分であり、当該業務に付帯するものと認められる場合であって、**運送の対価としての有償性がない場合**には、許可は不要になると考えられます。」
○にする手順	1. **運搬だけでなく処分まで一貫して自ら行う**（受入地の確保・埋戻し・盛土等を自社の責任で実施する） 2. 雇用関係にある従業員に運転させる 3. **有償性がない**（▲5）。処分の請負代金に含める 4. **「処分の内容によりますが」と留保が付いている類型です。実際に使う前に東北運輸局へ照会してください**
×になる典型	• **積込みだけ**を請け負って運ぶ（ケース8）。Q20は「付帯するものとして運送を行うものとはいえず……**法の許可が必要**」と明言しています • 受入地を他人に手配させ、実質は運搬だけになっている
残す書面	処分まで含む請負契約書／受入地の確保を示す書面／内訳書（運搬費の行がないこと）

▲7　貨運法 ― 材工請負の内容次第

条件	建設事業Q&A Q11の原文：「**材工の請負契約の内容にもよりますが**、資材を運搬する者が建設工事を行っている場合について、雇用関係にある従業員が当該建設工事で必要な資材を運搬する場合には、その者の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行うものと考えられますが、この際、**運送の対価としての有償性がない場合**には、法の許可は不要となります。」

○にする手順	1. **材料と工事を一体で請け負う**（材工共の契約であること） 2. 運ぶのは**その工事で必要な**資材であること 3. 雇用関係にある従業員が運転する 4. **運搬費を別建てにしない**（▲5） 鉄筋・二次製品はダンプ規制法の「土砂等」ではないので、ゼッケンは要りません（66章）
×になる典型	材料を別契約にし、**運搬だけを切り出して請け負う**。その瞬間に「建設工事を行っていない者が有償で運送する」形になります
残す書面	材工共の請負契約書／内訳書

▲8　貨運法 ― 下請が建設工事を行っていること

条件	建設事業Q&A Q13〜Q15。「合材・砕石等を運搬する者が**建設工事を行わず**、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する場合にあっては、**法の許可が必要**となります。一方で、……**建設工事を行っている場合**について、雇用関係にある従業員が**当該建設工事で必要となる**合材・砕石等を運搬する場合には……**有償性がない場合には、法の許可は不要**となります。」
○にする手順 4つ全部	1. **下請が建設工事を行っている**（運搬だけの契約ではない） 2. **雇用関係にある従業員**が運転する 3. 運ぶのは**当該建設工事で必要となる**合材・砕石等であること 4. **有償性がない**（▲5）。ダンプ費用・材料費の支払方法にかかわらず、運送の対価が立っていないこと ※車が元請のリースでも、この4つを満たすかどうかで判断されます（Q15）
×になる典型	**工事をしていない業者に「引取りだけ」を頼む。**これは白ナンバーなら委託＝65条の2違反、緑ナンバーなら通常の傭車（変更認可の対象）です
残す書面	下請の請負契約書（工事の内容がわかるもの）／施工体制台帳・施工体系図／内訳書

▲9　廃掃法 ― 収集運搬と処分を一体で

当社はこの型を使えません

当社は産業廃棄物収集運搬業の許可しか持たず、処分業の許可を持っていません。建設Q1と令和8年3月16日付け事務連絡が許可等を不要とするのは、**収集運搬と処分を一体で**請け負う場合です。**「運搬だけ」を請け負う当社には、この整理は使えず、緑ナンバーが必要です**（52〜57章）。

条件	建設Q1の原文：「廃棄物処理事業者が、元請会社と締結した**包括的な委託等契約**に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理（収集又は処分）を**一体的に実施する場合**において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、**法の許可等を要しない**ものと解されます。」
○にする手順 （将来、処分業を取った場合）	1. 元請と**包括的な委託等契約**を結ぶ（運搬と処分を分けない） 2. **収集運搬業許可と処分業許可の両方**を持つ 3. **委託基準**（廃掃法12条の3・令6条の2）を満たす。書面契約、許可証の写しの添付、法定記載事項 4. **マニフェスト**を適正に回す（12条の3） 5. 建設工事なら**元請が排出事業者**（21条の3第1項）。誰が排出事業者かを最初に確認する

×になる典型	• **運搬だけを請け負って「一体だから許可不要」と主張する。**通りません • 受託したものを**さらに他社へ回す**（14条16項違反＝26条1号。**3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科**）
残す書面	包括的な委託等契約書／両方の許可証の写し／マニフェスト（5年保存）

根拠：建設事業Q&A Q1／令和8年3月16日付け事務連絡／廃掃法12条の3・14条1項・14条16項・21条の3第1項・26条1号／令6条の2（52〜57章）

▲10　労働 ― 1日に複数事業者。労働時間の通算

図28　1日に複数事業者の荷を運ばせる日 ― 労働時間の通算と「管理モデル」

労基法38条1項「労働時間は、事業場を異にする場合においても……通算する」

※「事業場を異にする場合」とは**事業主を異にする場合をも含む**（昭和23年5月14日 基発第769号）

そのままだと ― 誰も割増賃金を払わないまま37条違反になりかねない

午前　A社　所定4時間 ／ 午後　B社　所定5時間 ／ 1時間 ← 通算9時間。8時間を超える部分

割増賃金を払うのは**時間的に後から労働契約を締結した使用者（B社）**。自ら労働させた時間について支払う
基発0901第3号 第3の2・第4の1。率は自社の就業規則等で定めた率（2割5分以上）

まず ― 申告させる仕組みを作る（第2・第3の1(2)）

・就業規則や労働契約に**副業・兼業の届出制**を定め、他社での勤務を申告させる
・**「労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず」**、申告内容が事実と異なっていても申告により把握した労働時間で通算していれば足りる ― **申告制を作ることが、そのまま防御になります**

実務の答え ― 「管理モデル」（第5）

・副業・兼業の**開始前に**、A社の法定外労働時間とB社の労働時間の合計が単月100時間未満・複数月平均80時間以内となる範囲で、**各社の労働時間の上限をあらかじめ設定**しておく
・A社は自社の法定外労働時間、B社は**自社の労働時間すべて**について割増賃金を払う
・こうすれば**「他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく法を遵守できる」**（第5の2）

通算されるのは**法定労働時間（32条・40条）**と、36条6項2号・3号の単月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件です。**休憩（34条）・休日（35条）・年次有給休暇（39条）は通算されません。**36協定の限度時間も事業場ごとです（第1の3）。

なぜ▲が2つ付くのか

令和8年8月20日付け事務連絡は「個々の事業者ごとに労働契約を締結し、それぞれが労働条件通知書と車両使用通知書を交付する」としか書いていません。**実際には、ここに2つの落とし穴があります。**
①**ダンプ規制法**：表示番号は「使用者が経営する事業」に対応し車検証に記載されるので、**雇主ごとに付け替えることはできません**（▲2・63章）
②**労働時間の通算**：労基法38条1項により、**事業主が違っても労働時間は通算**されます。事務連絡はこれに一言も触れていません

条件	**労基法38条1項**「労働時間は、**事業場を異にする場合においても**、労働時間に関する規定の適用については**通算する。**」 「事業場を異にする場合」とは**事業主を異にする場合をも含む**（昭和23年5月14日付け基発第769号）

○にする手順	1. **車検証上の使用者を運転者本人のままにする**（▲2）。雇主に移すと、そもそもこの形が成立しません 2. **事業者ごとに労働契約を締結し、それぞれが通知書2枚を交付する**（8/20通達 記2）。午前A社・午後B社なら**契約2本・通知書4枚** 3. **就業規則や労働契約に「副業・兼業の届出制」を定め、他社での勤務を申告させる仕組みを作る。これが実務上いちばん効きます。**基発0901第3号 第3の1(2)は「**労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず**、また、……申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも**申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りる**」としています 4. **割増賃金を払うのは誰か**を決めておく。所定労働時間は**労働契約の締結の先後の順**に通算するので、**時間的に後から労働契約を締結した使用者**の側で法定労働時間を超える部分が時間外労働になります（第3の2）。各使用者は**自ら労働させた時間**について割増賃金を支払います（第4の1） 5. **「管理モデル」を使う**（第5）。開始前に、A社の法定外労働時間とB社の労働時間の合計が**単月100時間未満・複数月平均80時間以内**となる範囲で各社の上限を設定しておけば、**他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく法を遵守できます** 6. 通算した拘束時間が**改善基準告示**に収まるかを確認する
×になる典型	**他社での勤務を把握する仕組みを作らないまま、口頭の取り回しで人を回す。**通算して8時間を超えたのに誰も割増賃金を払わなければ**法37条違反**となり、**ダンプ規制法8条1項により、その車両が6か月以内の期間で使用制限・禁止**になります。同条2項で**都道府県労働局長は地方運輸局長に通報しなければならない**とされており、使用禁止になれば**車検証の返納・ナンバープレートの領置**まで及びます（法9条1項）。
通算されないもの	**休憩（34条）・休日（35条）・年次有給休暇（39条）は通算されません。36協定の限度時間（36条4項）・特別条項の年の上限（同5項）も事業場ごとです（基発0901第3号 第1の3）**
残す書面	副業・兼業の届出書（申告書）／労働条件通知書・車両使用通知書の控え（事業者ごと）／労働時間の記録／管理モデルを使うなら上限の設定を記した書面 **この2枚はWordの様式を用意してあります。**社内リポジトリ `docs/legal-research/forms/` の**「副業兼業届出書.docx」**と**「労働時間の上限設定書（管理モデル）.docx」**

根拠：労働基準法32条・37条・38条1項／昭和23年5月14日付け基発第769号／**令和2年9月1日付け基発0901第3号「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」第1～第5**／令和2年9月1日付け基発0901第4号別添「副業・兼業の促進に関するガイドライン」／ダンプ規制法8条1項2項・9条1項（63章）

▲11　労働 ― 許可業者が短期雇用の運転者を自社の緑ダンプに乗せる

条件	**「日雇い」のままでは緑ダンプに乗せられません。**輸送安全規則3条1項は事業用自動車の運転者を**常時選任**せよとし、同2項は「前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、**日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者**又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）**であってはならない**」と定めています。 建設事業Q&A Q19は「許可を取得している会社と日雇いの運転者の間に**適法な雇用関係がある場合**にあっては、**貨物自動車運送事業法上は特段問題にならない**ものと考えます。」としていますが、設問は「元請が労務費を許可業者に払い、許可業者が運転者に払う」形が無許可運送・労働者供給に当たらないかというもので、国交省は選任要件に触れていません。車は緑ナンバーなので、規則3条2項が別途かかります。

○にする手順	1. **まず雇用の形を変える。**日々雇い入れではなく、**二月を超える期間を定めた労働契約**、または期間の定めのない労働契約にして**選任運転者**にする。試用期間中の者でも、十四日を超えて引き続き使用されていれば選任できます（規則3条2項かっこ書）。1日だけ人手が要るなら、緑ダンプに短期の人を乗せるのではなく、22章の傭車に出すか、当社の選任運転者を充ててください 2. **▲3の7点セットのうち雇用まわりを行う**（車両使用通知書は不要。車は自社の事業用自動車だからです） 3. 車は**自社の緑ダンプ**（事業用自動車）。**白ダンプを当社の運送に使うことはできません** 4. **運行管理者による点呼**を行い、乗務記録を残す 5. **初任運転者の教育・適性診断**を実施する（規則10条2項2号「運転者として新たに雇い入れた者」）。短期雇用でも当社の運転者です 6. 改善基準告示の拘束時間・運転時間を管理する
×になる典型	• **日雇いのまま緑ダンプに乗せる。規則3条2項違反（運転者の選任違反）で行政処分の対象です** • 点呼をせずに乗務させる。**行政処分の対象**です • 初任診断・教育を省く • **他社が雇った運転者を、当社の緑ダンプに乗せる** → 労働者供給（職業安定法44条）・ケース⑩の問題になります
残す書面	労働契約書／労働条件通知書／賃金台帳／**点呼記録簿・乗務記録**／適性診断の結果／指導監督の記録

根拠：**貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項2項**・7条・10条2項2号／建設事業Q&A Q19／職業安定法44条（ケース⑩・44章）／14_車持ち運転手の社会保険.md

▲12　場内から公道へ出る

条件	**場内が一般交通の用に供されない場所であること。**建設Q9・Q10、資材Q22：「場内が一般交通の用に供されない場合においては、その中で行われる貨物の運送について**法の許可は不要**と考えます。」ダンプ規制法も、運輸支局の資料が「**公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外**」としています
○にする手順	1. **一般車両が入れない状態**であることを確認する（ゲート・立入制限・仮囲い） 2. 場内だけで完結する運搬にとどめる 3. **公道を1mでも走るなら、場内の特例から外れます。**その時点で**Ⅰ〜Ⅳのどれに当たるかで判定し直してください**
×になる典型	**工区をまたぐため公道を横断する。**「すぐそこだから」は通りません。公道に出た瞬間に貨運法とダンプ規制法の両方がかかります
残す書面	場内図（立入制限の範囲がわかるもの）／運搬経路図

▲を○にするために、結局いちばん効く3つ

1. **運送の対価を立てない。**▲5・▲6・▲7・▲8はすべてここに帰着します。名目を変えても同じです
2. **積込み前に車検証を見る。**▲1・▲2はこれで大半が防げます。備考欄の表示番号と、使用者欄の2か所です
3. **書面を先に交わす。**▲3・▲10・▲11は、後から揃えることができません。労働条件通知書と車両使用通知書は**就労日当日の朝まで**に交付してください

根拠：令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡／建設事業Q&A Q1・Q9・Q10・Q11・Q13〜Q15・Q18〜Q21／資材・骨材関連事業Q&A Q6・Q7・Q12・Q13・Q18・Q22・Q24・Q25／ 貨運法2条2項・3条・65条の2・75条14号・80条・附則1条の2の2／ダンプ規制法3条・4条・6条・8条・9条・20条1号・22条／同施行規則3条3項2号・6条・別表第一〜第三／ 労働基準法15条・32条・35条・37条・38条1項／昭和23年5月14日 基発第769号／令和2年9月1日 基発0901第3号／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項・7条／ 貨物自動車運送事業輸送安全規則3条・7条・10条／職業安定法44条／廃掃法12条の3・14条16項・21条の3第1項・26条1号